

1. 判决书字号

广东省深圳市中级人民法院(2022)粤03民终1389号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人): 王某

被告(上诉人): 某技术公司

【基本案情】

王某系某技术公司人力资源专员兼运营管理部专员，2020年10月24日周六20点56分该司在微信上通知王某第二天到广州出差，10月25日9点56分王某回复称“昨天身体不舒服，很早就睡了，没接到电话”，10点07分王某称“我刚看到信息，我过不去”，12点12分回复另一名同事时称“不好意思，今早才知道，家里有事安排不了”。某技术公司以王某违反公司《奖惩与处罚管理规定》第十八条第二项中的规定“对来自公司同事的协作要求不理不睬或敷衍、推诿”为由，给予严重警告处分，并扣4分。后，某技术公司以王某多次违反规章制度为由，与其解除劳动关系。

王某仲裁请求：(1)某技术公司支付2020年9月1日至2020年11月30日被恶意扣减的工资合计1200元；(2)某技术公司支付2020年12月1日至2020年12月30日的工资8731.05元；(3)某技术公司支付违法解除劳动合同的赔偿金213570元；(4)某技术公司支付2020年度年底双薪10170元；(5)某技术公司支付2019年7月13日至2019年7月14日休息日加班工资1870.34元；(6)某技术公司支付2020年3天未休年休假工资差额4202.28元。

【案件焦点】

某技术公司认为王某违反规章制度是否成立。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市福田区人民法院经审理认为：某技术公司安排王某前往广州支援系应客户要求，属正常工作安排，但当时属于休息日，且王某处于特殊生理期，前往异地工作存在一定障碍，用人单位对此理应给予更多的包容理解和人文关怀，以保障劳动者的基本休息权，加强对特殊职工的劳动保护，故王某因身体不适拒绝该工作安排确有正当理由，某技术公司主张王某对工作敷衍、推诿并于2020年12月8日对王某作出严重警告、扣4分的处

理，过于严苛，故一审法院认定某技术公司此次对王某的通报批评不成立。

广东省深圳市福田区人民法院判决如下：

- 一、某技术公司支付王某违法解除劳动合同赔偿金211470元；
- 二、某技术公司支付王某未休年休假工资差额及休息日加班工资差额合计

1255.9元；

- 三、某技术公司支付王某律师费5000元；
- 四、驳回王某的其他诉讼请求；
- 五、驳回某技术公司的其他诉讼请求。

王某及某技术公司均不服一审判决，提起上诉。广东省深圳市中级人民法院经审理认为：某技术公司通知王某到广州出差系在周六20点56分，王某没有回复微信但在第二天及时告知了未回复的原因，并告知无法前往。劳动者享有休息的权利，休息时间不可能随时电话、微信接收并回复来自公司的指令，用人单位不能要求劳动者在休息时间随时待命，否则是延长了劳动者的工作时间，影响了劳动者享有的休息的权利。公司的规章制度一般规范的系工作时间工作场所内的行为，某技术公司的规章制度中“对来自公司同事的协作要求不理不睬”亦应限定指工作时间内，而不应扩大到工作时间之外的休息时间。王某在周末因合理理由没有接到公司关于休息日加班及出差的指令，该情形与工作时间内对公司实时指令、同事协作要求不予理睬不能等同，某技术公司对王某未能接到公司指令的行为不应进行处罚。王某在10月25日10点前知晓出差安排后，告知公司无法前往，系拒绝了某技术公司加班的要求，根据《中华人民共和国劳动法》第四十一条的规定，用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，因此，在没有《中 华人民

《中华人民共和国劳动法》第四十二条规定的情形下，劳动者可以拒绝用人单位关于加班的要求。王某拒绝某技术公司关于加班出差的要求并不违反法律规定。而且某技术公司也没有坚持王某一定要前往，也没有告知王某不去的后果。某技术公司却事后以王某未能前往出差为由，认为王某推诿同事协作要求，并对王某拒绝加班做出惩罚，法院认为，该次惩罚不当，不应进行扣分处罚。

广东省深圳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七

十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

这个案件主要涉及三个方面的问题：一是王某未能及时回复某技术公司的微信是否不当；二是王某未能按照要求加班是否不当；三是某技术公司按照公司的规章制度对王某进行处罚是否合法。

首先，互联网时代，智能手机的普及、各种即时通信软件的广泛应用使得在线加班、在线待岗可能成为常态，部分用人单位通过工作微信群、QQ群、钉钉等在休息时间向劳动者发出工作指令，即使可能该工作指令仅需回复或者线上简单操作，也毫无疑问地影响了劳动者休息的权利。我国劳动法律规定劳动者享有休息的权利，劳动者的休息权同样应当受到保护。用人单位不能要求劳动者在休息时间如同工作时间一般，对用人单位的线上指令实时响应、回复。本案劳动者未能及时回复用人单位的信息，第二天在合理的时间内对用人单位的指令作出了回应，并对未能及时回复作出了合理解释，劳动者的行为没有过错。实践中，若劳动者在休息时间线上付出了实质性的劳动，用人单位还应当按照加班工资的支付标准支付加班工资。

其次，《中华人民共和国劳动法》第四十一条规定：“用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。”第四十二条规定：“有下列情形之一的，延长工作时间不受本法第四十一条规定的限制：（一）发生自然灾害、事故或者其他原因，威胁劳动者生命健康和财产安全，需要紧急处理的；（二）生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障，影响生产和公众利益，必须及时抢修的；（三）法律、行政法规规定的其他情形。”用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间。因此，在没有《中华人民共和国劳动法》第四十二条规定的情形下，劳动者可以拒绝用人单位关于加班的要求。有的企业完全无视《中华人民共和国劳

动法》的上述规定，强制要求加班，并对拒绝加班的行为进行处罚，本案也是属于这种情形。王某拒绝某技术公司关于加班出差的要求其实并不违反法律规定。

最后，劳动关系是劳动者和用人单位在履行劳动合同的过程中建立的法律关系。劳动者在劳动关系中的义务是向用人单位提供劳动，用人单位的义务则是根据劳动者提供的劳动，向其支付劳动报酬。为确保劳动者能够按照用人单位的要求，按时完成工作任务，用人单位需要将劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律等具体要求告知劳动者，上述具体要求就是用人单位的规章制度。《中华人民共和国劳动合同法》第四条对此作出明确规定，即用人单位应当依法建立和完善劳动规章制度，保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。该法条还对规章制度的制定程序作出了规定，即用人单位在制定、修改或者决定直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示，或者告知劳动者。因用人单位制定规章制度的目的是确保劳动者能够按照用人单位的要求，按时完成工作任务，因此，其适用的时间、地点应限于用人单位和劳动者履行劳动合同的过程中，也即应当限于工作场所和工作时间之内。劳动者在工作场所和工作时间之外的行为不是履行劳动义务的行为，对双方劳动合同的履行没有影响，不应属于用人单位规章制度约束的范围。本案中，某技术公司对王某在休息时间内的行为用规章制度进行规制，并进行惩罚，明显超出了规章制度应有的范围。

编写人：广东省深圳市中级人民法院 罗巧

下属无理举报上司是否属于严重违反公司规章制度

——曾某诉某器材公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省佛山市中级人民法院(2023)粤06民终4370号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人): 曾某

被告(被上诉人): 某器材公司

【基本案情】

曾某系某器材公司员工，因对上司韦某的工作方式持有异议，遂向公司总经理举报韦某存在将灭火器拉出去换充气体但实际并未进行换充等不当行为。为了查明事实真相，某器材公司管理层对曾某的举报内容进行了深入调查，并多次询问曾某是否有相关证据能够证明其举报内容的真实性。然而，曾某在多次询问下均表示没有确凿的证据支持其举报内容。

鉴于曾某的举报行为已经对公司的管理秩序和韦某的声誉造成了不良影响，且其无法提供任何证据支持其举报内容的真实性，某器材公司根据内部管理制度的相关规定，认为曾某的行为构成了故意诬告、恶意中伤、诽谤主管等严重违反公司规章制度行为，遂决定与其解除劳动合同。

曾某对某器材公司的处理决定不服，认为其仅是向上级反映情况，并非举报，且某器材公司解除其劳动合同的行为亦违反了相关法律规定，遂向法院提

起诉讼，要求公司支付赔偿金。

【案件焦点】

某器材公司解除与曾某的劳动关系是否合法。

【法院裁判要旨】

广东省佛山市禅城区人民法院经审理认为：曾某的诉讼请求不应得到支持，理由如下：首先，某器材公司的总经理接到曾某的电话举报后，于次日与曾某到现场指认举报时所称的问题灭火器，随后又立即安排相关管理人员对曾某举报的关于灭火器的问题开展调查，在调查结果作出前公司一直对下属是谁进行保密，公司已经履行了调查核实的义务。虽然曾某陈述仅是向某器材公司反映韦某的工作情况并不属于举报，但从录音中曾某有让总经理对其陈述的问题进行调查的意思表示，故应认定曾某的行为属于举报而非反映情况。

其次，在某器材公司经过调查后，未发现灭火器存在其举报时所述的问题，某器材公司亦将结果告知曾某，但曾某未明确作出异议表示。且曾某的举报电话录音中均以陈述性语言论述韦某存在不当行为，在公司多次询问曾某是否有证据证明其举报的内容属实后，曾某仍然未能提交任何证据，无法证明其举报内容属实。

综上所述，曾某的行为达到了某器材公司制定的《员工手册》规定的可以解除劳动合同的条件。某器材公司向曾某提出解除劳动合同，是用人单位依法行使劳动用工自主权的体现。劳动法律法规虽保障劳动者的基本劳动权利，但也保障企业正当的用人自主权和经营管理权，故某器材公司的解除行为不构成违法解除劳动合同，对曾某要求公司支付其赔偿金的请求，不予支持。

广东省佛山市禅城区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第三十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款的规定，判决如下：

驳回原告曾某的诉讼请求。

曾某不服一审判决，提出上诉。广东省佛山市中级人民法院经审理认为：某器材公司以曾某严重违反公司规章制度为由解除劳动关系，曾某上诉主张公司的《员工手册》不合法以及其行为并未构成严重违反公司规章制度。首先，

关于某器材公司的《员工手册》是否合法有效的问题。综合全案证据可以认定 案涉《员工手册》已经经过职工代表大会讨论，且公司据以解除劳动关系的条款为“故意诬告、恶意中伤、诽谤主管制造事端，与公司价值观严重不符”，该条款并未违反法律规定，也并非不合理，且公司已经将《员工手册》告知员工，故法院确认该条款合法有效。其次，综合全案证据可以认定，曾某向某器材公司总经理举报其直属上司保安组组长存在利用职务办理与灭火器公司串通 将已到使用期限的灭火器拉出去换充气体，但实际没有换充等行为，损害公司利益。公司总经理随即与曾某现场指认举报所称的问题灭火器，并安排经理、课长及资产管理专员等三人对曾某举报的灭火器问题开展调查，经过称重后发现灭火器重量并未减少。随后公司将称重结果告知曾某，曾某未表示异议，同时公司多次明确如曾某未能提交证据证明其举报属实，可能会解除劳动关系，并多次询问曾某就其举报的问题还有无其他证据予以证明，但曾某均未能提出证据予以证实，故难以认定曾某举报属实。最后，某器材公司《员工手册》明确员工存在“故意诬告、恶意中伤、诽谤主管制造事端，与公司价值观严重不符”情形的，公司可以单方解除劳动合同，且不支付经济补偿金。如前所述，曾某举报其主管，经核查并不属实，故公司据此解除与其劳动合同不属于违法解除，曾某要求公司支付违法解除劳动合同赔偿金理据不足，应不予支持。曾某上诉主张其仅是向领导个人反映情况，并没有对外宣扬，属于正当履行自身职务及监督义务的问题。经查，录音资料显示曾某在向领导举报时是肯定其主管存在严重的侵害公司权益的行为，而非怀疑，故一审法院认定其

行为为举报 并无不当，况且，在其没有证据证明的情况下作出的肯定性陈述构成故意诬告， 所使用语言构成恶意中伤，故曾某的该项上诉主张理据不足，法院不予支持。

广东省佛山市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七 十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在现代企业管理中，员工之间的信任与尊重是构建和谐工作环境的基石。

然而，当员工基于不实信息对上司进行举报时，不仅可能破坏这种信任，还可能引发一系列法律纠纷。因此，下属无理举报上司是否属于严重违反公司规章制度在审判实践进行认定时应注意以下几点：

1. 无理举报的定义。无理举报通常是指下属在没有充分证据或合理理由的情况下，对上司进行不实或恶意的举报行为。这种行为可能基于个人恩怨、嫉妒或其他不正当动机。而无理举报对上司的声誉和公司的正常运营秩序都将可能造成以下不良影响：首先，无理举报可能损害上司的声誉，影响其在团队中的权威和领导力。其次，无理举报可能导致公司内部出现信任危机，影响团队的凝聚力和协作效率。最后，无理举报还可能导致公司需调派人员进行调查，浪费公司资源，增加经营管理成本。

2. 无理举报的认定标准。第一，要考量举报的内容是否基于事实依据。无理举报通常指没有充分证据或事实依据的举报，因此，对举报内容的真实性、可靠性进行评估是首要步骤。如果举报内容明显与事实不符或缺乏必要的证据支持，则可能被视为无理举报。第二，要评估举报的动机和目的。无理举报往往出于不正当的动机，如报复、诽谤等。如果下属出于恶意或不良动机进行举报，那么其举报行为可能被视为无理举报。第三，举报方式是否合法。如果下属在举报过程中采取了非法手段或侵犯了他人权益，那么其行为也应当被视为无理举报。第四，举报行为是否给公司或上司造成损害。如果举报行为给公司或上司造成了声誉损害、经济损失或其他不良影响，那么下属的行为就应当被视为无理举报。

3. 公司内部规章制度的法律效力认定。在劳动关系中，企业内部管理制度对于规范员工行为、维护企业秩序、保障员工权益等方面具有重要的作用。对于下属无理举报上司的行为，企业内部管理制度应当明确规定其属于严重违反规章制度的行为，并规定相应的处理措施。若公司已按照相关程序制定规章制度并将之有效送达劳动者，则应认定公司的该条款合法有效。

4. 应综合考虑劳动者的行为是否违背诚实信用原则和职业道德。在劳动关系中，诚实信用原则要求劳动者应当诚实守信、遵守承诺、不欺诈、不隐瞒；

职业道德则要求劳动者在从事职业活动时应当遵守行业规范、恪守职业操守、维护职业声誉。若劳动者在缺乏事实的基础上对上司作出无理举报，显然有违诚实信用原则和职业道德，应当对此作出否定性评价。

具体到本案中，曾某对其举报事宜均无法提供证据予以佐证，显然已构成了无理举报，其应当为自己的不实举报承担法律责任。而某器材公司作为用人单位有权维护其正常的经营秩序和员工的合法权益，当员工的行为损害了公司的声誉或利益时，公司有权采取相应的措施予以纠正。本案判决依据相关法律法规和公司制度的规定判决公司属于合法解除与曾某的劳动关系，有效维护了企业的合法权益和正常的用工秩序，同时也提醒劳动者应在合理、合法范围内行使自己的劳动权利。

编写人：广东省佛山市禅城区人民法院 黎逸菲

用人单位与其工会委员会在劳动者 违反公司规章制度调查程序中应保持相对独立

—— 某水泥公司诉傅某经济补偿金案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第三中级人民法院(2023)渝03民终901号民事判决书

2. 案由：经济补偿金纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：某水泥公司

被告(被上诉人)：傅某

【基本案情】

2010年5月4日，傅某入职某水泥公司，其工作岗位为石灰石堆场取料巡检工。2022年3月21日，因工资问题，傅某与某水泥公司分厂副厂长易某发生口角，后经民警劝解，双方平息口角。2022年5月13日，在工作时间及场所内傅某与易某再次发生纠纷，并产生肢体冲突。次日，某水泥公司作出《关于解除与傅某劳动合同通知函》，提请工会提出意见。某水泥公司行政部门负责人邱某、总经理助理乐某参与该文件的拟定及审批程序。2022年5月16日，某水泥公司工会委员会函复同意解除某水泥公司与傅某的劳动合同。工会副主席邱某、工会主席乐某批准该答复函。2022年6月13日，某水泥公司作出《某水泥公司解除(终止)劳动合同证明》，以傅某在2022年5月13日殴打易某，严重违反规章制度为由，解除与傅某的劳动合同。2022年6月29日，傅某申请劳动仲裁，请求某水泥公司支付其违法解除劳动合同赔偿金150000元、休息日加班工资33289.56元、带薪年休假工资3310.34元。2022年8月3日，涪陵区劳动仲裁委作出仲裁裁决：一、某水泥公司于裁决书生效十日内一次性支付傅某违法解除劳动关系赔偿金129225元；二、驳回傅某的其他仲裁请求。某水泥公司不服该仲裁裁决，诉至法院。

【案件焦点】

某水泥公司工会委员会审查用人单位某水泥公司对劳动者傅某的违反公司规章制度处罚决定是否合法合理。

【法院裁判要旨】

重庆市涪陵区人民法院经审理认为：用人单位单方解除劳动合同，应当事先将理由通知工会，用人单位违反法律、行政法规规定或者劳动合同约定的，工会有权要求用人单位纠正，用人单位应当研究工会意见，并将处理结果书面通知工会；同时，用人单位对劳动者严重违反用人单位规章制度的事实及解除劳动合同的程序合法应当承担举证责任。本案中，某水泥公司以傅某殴打易某，严重违反规章制度解除与傅某的劳动合同，应当提供证据予以证明，2022年5

月13日,傅某与某水泥公司水泥分厂副厂长易某在工作时间、场所,相互发生肢体冲突,事后,双方身体均留有伤痕,无法排除傅某出于防卫与易某发生肢体冲突的可能性。同时,某水泥公司由邱某、乐某以行政部门负责人、总经理助理的身份参与调查并拟定《关于解除与傅某劳动合同通知函》,事后,又分别以工会副主席、工会主席的身份批准该答复函,其单方解除与傅某劳动合同的程序缺乏正当性。因此,某水泥公司应支付傅某经济赔偿金129225元。

重庆市涪陵区人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二项、第四十八条、第八十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定,判决如下:

某水泥公司于本判决生效后十日内支付傅某解除劳动合同经济赔偿金129225元。

某水泥公司不服一审判决,提起上诉。重庆市第三中级人民法院经审理认为:现无充分证据证明傅某的行为严重破坏某水泥公司的正常生产经营秩序和管理秩序,并给某水泥公司造成重大的利益损失,其行为达到了劳动关系难以维持程度。故,傅某的上述行为并未严重违反用人单位某水泥公司的规章制度。邱某、乐某分别系某水泥公司的行政部门负责人、总经理助理,同时又是某水泥公司的工会副主席、工会主席,违反了《企业工会主席产生办法(试行)》第六条的规定。同时,某水泥公司单方解除与傅某的劳动合同由邱某、乐某以行政部门负责人、总经理助理的身份参与调查并拟定《关于解除与傅某劳动合同通知函》,事后,又分别以工会副主席、工会主席的身份批准该答复函,其程序

不具有正当性，违反了《中华人民共和国劳动合同法》第四十三条的规定。综上，某水泥公司解除与傅某的劳动合同属违法解除，一审判决某水泥公司向傅某支付解除劳动合同经济赔偿金129225元，并无不当。

重庆市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

工会是职工利益的代表，其代表职工依法参与企业民主管理，对企业劳动保护工作实施民主监督。但实践中，部分基层企业工会委员会的独立性缺损，经济上的依赖致使企业中的工会未能完全发挥桥梁作用，职位上的混同致使企业中的工会对企业作出的劳动处罚决定审查不严，工会职能职责被弱化，劳动者合法权益保护流于形式。此种审查行为的性质应如何界定，用人单位能否借此处罚劳动者，值得探讨。

1. 劳动者严重违反公司规章制度的认定应综合行为缘由、行为后果、用人单位管理过失等因素考量。根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条的规定，严重违反用人单位的规章制度的劳动者，用人单位有权解除与其之间的劳动合同。即，劳动者的行为违反用人单位依据规章制度必须达到“严重”的程度，尚未达到严重程度的一般或者轻微的过失，用人单位不得随意解除劳动合同。虽然现行法律并未明确劳动者的行为违反用人单位依据规章制度达到“严重”程度的认定标准，如劳动者违反操作规程，损坏生产、经营设备造成经济损失，不服从用人单位正常工作调动，不服从用人单位的劳动人事管理，无理取闹，打架斗殴，散布不实言论损害企业声誉等行为，给用人单位的正常生产经营秩序和管理秩序带来了严重损害，其过失达到了劳动关系难以继续维持的程度应作为“严重”的判断标准。本案中，傅某的日常工作本应由车间主任负责，但某水泥公司明知水泥分厂副厂长易某与傅某存在矛盾，仍让易某越级管理傅某，某水泥公司的管理存在较大过失。傅某提出其腰痛只能打杂，易某未经核实便强令傅某更换袋子，最终导致双方发生口角及肢体冲突，傅某与易某在该纠纷发生过程中均有过错。综合分析，傅某的行为尚未达到严重违反公司规章制度的程度。

2. 用人单位与用人单位工会委员会在参与劳动者严重违反公司规章制度调查程序的人员组成及意思表示上应具有相对独立性。工会是职工利益的代表，维护职工合法权益是工会的基本职责，用人单位单方解除劳动合同必然会给劳动者利益带来不利影响，为了平衡用人单位与劳动者的合法权益，法律赋予了用人单位单方解除劳动合同的工会的知情权和纠错权。为保证工会独立行使前

述权利，必然要求工会与用人单位的人员组成、意思表示等具有相对独立性，否则将会导致工会在劳动合同解除中的监督作用及维护劳动者合法权益形同虚设，《工会基层组织选举工作条例》第十一条“单位行政主要负责人、法定代表人、合伙人以及他们的近亲属不得作为本单位工会委员会委员、常务委员会委员和主席、副主席候选人”的规定亦彰显了前述法律理念。本案中，邱某、乐某既以某水泥公司行政管理身份参与调查，又以工会主席、副主席身份批准同意公司处罚决定。该行为完全弱化了工会基本职责，未能有效保障傅某合法权益，遂对该工会委员会的审查程序予以否定性评价，依法判处某水泥公司支付傅某违法解除劳动合同赔偿金。

3. 独立性缺损的工会审查行为有违法治精神。司法裁判具有价值示范引领作用 作用，从反面效果而言，若不将此种审查行为作否定性评价，则将导致用人单位管理者利用独立性缺损的工会审查程序，限制和损害劳动者合法权益，不利于构建和谐稳定的劳动关系。故而，本案在认定用人单位行政管理高管兼任工会领导职务属于违法基础上，依据《中华人民共和国劳动合同法》第四十三条工会审查程序之规定，确认独立性缺损的工会所作出的审查行为不具有法律效力，判决用人单位支付劳动者违法解除赔偿金。

编写人：重庆市第三中级人民法院 周建峰

用人单位对劳动者追偿权比例的确定

—— 某建设工程公司诉卢某劳动争议案

1. 判决书字号

北京市高级人民法院(2023)京民终387号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(被上诉人): 某建设工程公司

被告(上诉人): 卢某

【基本案情】

2020年5月, 卢某入职某建设工程公司, 双方订立了书面劳动合同, 约定卢某担任驾驶员, 月工资7500元。某建设工程公司未为卢某缴纳社会保险。

2020年11月12日9时许, 在某国道, 卢某驾驶某建设工程公司所有的小型普通客车由东向西行驶时, 适有孙某驾驶小型轿车(内有乘车人张某)由西向东行驶, 两辆车相撞, 造成卢某、孙某、张某受伤, 两车损坏的交通事故。该事故经认定, 卢某驾车逆行的违法行为是此次事故发生的全部原因, 确定卢某为全部责任, 孙某、张某均无责任。卢某驾驶的案涉车辆在保险公司投保了机动车交通事故责任强制保险, 未投保机动车第三者责任险。某建设工程公司认可事故发生时其与卢某是劳动关系, 卢某系在执行工作任务。

事故发生后, 孙某、张某被送往医院救治, 某建设工程公司支付张某现金5万元。事后张某、孙某分别以卢某、保险公司、某建设工程公司为共同被告诉至法院, 要求三被告赔偿其医疗费、残疾赔偿金、财产损失等。某建设工程公司因承担案涉事故侵权责任所产生的经济损失包括其已支付张某的5万元、因履行生效判决向张某支付的447647.90元及向孙某支付的139532.10元、向孙某支付的车辆报废款4万元, 以上经济损失共计677180元; 某建设工程公司另有自有车辆损失1万元。

【案件焦点】

1. 卢某对于造成孙某、张某人身及财产损害, 其主观上是否具有故意或者重大过失; 2. 如果认定卢某主观上确有故意或重大过失, 某建设工程公司向卢某行使追偿权的比例如何确定。

【法院裁判要旨】

北京市第一中级人民法院经审理认为：卢某因逆行造成他人损害，其作为 一名专职驾驶员，没有尽到审慎注意义务，也没有尽到连一般人都应尽的注意 义务，严重违反了法律的强制性规定。卢某主张其因过度劳累，发生交通事故 前其已经处于休克昏迷状态，但是其提交的证据不能证明上述主张，故法院认 定其对于事故及损害的发生具有重大过失。

关于某建设工程公司就其因侵权责任所产生的经济损失可以向卢某追偿金 额的确定。具体到本案中，应当考虑以下因素：(1) 用工关系的法律性质。某 建设工程公司与卢某建立的是劳动关系，对卢某的劳动力使用上拥有支配性的 管理控制力，因此，基于风险与利益对等的原则，某建设工程公司理所当然应 当承受较之劳务关系、承揽关系等普通民事用工关系更高的用工风险。(2) 工作本身的危险系数。卢某作为专职驾驶员，其工作性质要求在出车时必须注意 力高度集中，且在工作时间内需随叫随到，甚至在工作时间外也要随时待命， 此种情形下，注意力分散在所难免。可以认为该工作较之一般工作具有更高危 险性，因此不能完全由劳动者一方承担，否则有违公平。(3) 劳动者的劳动报 酬水平。本案中，卢某月工资标准为7500元，远未达到2020年北京市法人单位从业人员平均工资水平，也未达到当年的北京市城镇私营法人单位从业人员 平均工资水平。相对于其较低的工资水平，如果令其承担过重的追偿责任，是 有违公平原则以及劳动合同权利义务对等原则的。(4) 用人单位对损失的发生 是否存在过错。对于拥有机动车并频繁使用机动车的用人单位，除了应当依法 投保机动

车交通事故责任强制保险，其理所当然为机动车投保机动车第三者责任险。因此，应当将未投保机动车第三者责任险认定为用人单位对部分损失的发生存在过错，在确定追偿金额时，将因为未投保机动车第三者责任险而多支出的赔偿金额从其可以追偿的金额中适当扣减，这样才能引导用人单位足额投保，充分保护受害人的合法权益，减轻劳动者的不合理负担。综合考虑以上因素，法院确定某建设工程公司就其承担侵权责任所产生的经济损失可以向卢某追偿的金额为343000元。就某建设工程公司自有车辆损失10000元，鉴于卢某

对案涉交通事故及损害的发生具有重大过失，考虑到用工关系的法律性质、工作本身的危险系数、卢某的劳动报酬水平等因素，法院酌定由卢某承担其中的7000元。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百九十二条第二款、第一千一百九十一条第一款，《中华人民共和国劳动合同法》第三条第一款，《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款、第三十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

- 一、卢某于本判决生效之日起十日内向某建设工程公司支付350000元；
- 二、驳回某建设工程公司的其他诉讼请求。

卢某不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系跨民法与劳动法两大法律部门体系，用人单位依法行使追偿权的新型疑难案例，涉及以下几个方面问题，值得探讨。

一、用人单位如何选择司法救济路径

一方面，《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第一千一百九十一条明确规定用人单位可以向劳动者行使追偿权；另一方面，本案纠纷系用人单位与劳动者因劳动合同履行发生的纠纷，属于劳动争议。因此在司法实践中，对于此类纠纷到底属于侵权责任纠纷中的用人单位责任纠纷，还是属于劳动争议，存在不同的裁判观点。笔者认为，对于用人单位来说，实际上构成请求权竞合，应当允许其结合自身情况在用人单位责任纠纷与劳动争议之间选择更适合自己的救济路径，不当强迫用人单位必须先行劳动仲裁或者只能走侵权诉讼。

二、劳动者主观过错应当如何认定

故意是指劳动者在执行职务过程中，明知自己的行为会发生危害结果，希

望或者放任危害结果的发生。在实务中对于故意的认定具有较高的要求，对于故意的认定并不困难，笔者对此不予赘述。重大过失是指因从事专业工作而具有较高注意义务的劳动者，应当预见自己的行为可能造成损害后果，因疏忽大意或者过于自信，且未尽到一般人的注意义务，导致损害后果的发生。本案系对交通事故领域中驾驶员主观过错程度的认定，对于此类事故领域认定劳动者具有重大过失主要从两个方面考虑：一是劳动者作为专职驾驶人员，其具有较高的审慎注意义务却违反审慎注意义务且未尽到一般人的注意义务；二是交通事故责任认定，驾驶员违反了法律的强制性规定，对事故的发生负全部责任。

三、确定追偿比例时应当考量的因素

《民法典》第一千一百九十一条第一款规定：“……用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。”但是对于可以追偿的具体比例，没有统一进行规定。实际上，劳动用工具有高度的复杂性，背后的法律关系也不见得相同，现实生活更是纷繁芜杂，因此，在确定可以追偿的原则之下，由裁判者根据个案具体事实，综合衡量用工关系的法律性质、工作本身的危险系数、劳动者的劳动报酬水平、用人单位对损失的发生是否存在过错以及用人单位在劳动者选任、监督、管理上是否存在疏漏等多种因素，对追偿比例作出裁判，可能更符合实际，亦更公平合理。因此，《民法典》没有统一规定用人单位可以追偿的具体比例，彰显了立法智慧。

劳动者在对损害的发生存在故意的情况下，毋庸置疑，其应当承担全责。而在劳动者对损害的发生存在重大过失的情况下，对于劳动者应当承担的赔偿责任比例，则需要结合用工关系的法律性质、工作本身的风险系数、劳动者的劳动报酬水平、用人单位对损失的发生是否具有过错、用人单位在劳动者选任、监督、管理上是否存在疏漏等多种因素之后进行确定。

编写人：北京市第一中级人民法院 吴博文 赵慧茹

四、劳动合同的解除和终止

42

劳动者离职前年终奖发放 应当综合离职原因、时间及工作表现认定

——李某诉某电气公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市高级人民法院(2022)京民再96号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人、申诉人):李某

被告(被上诉人、被申诉人):某电气公司

抗诉机关:北京市人民检察院

【基本案情】

李某自2010年7月1日到某电气公司工作。双方订立有无固定期限劳动合同。2018年1月某电气公司以组织职能战略部署变化、变更组织结构为由,撤销李某原工作岗位“工具中心协调主管”。后,双方就李某工作岗位调整事宜进行协商,但未达成一致意见。2018年3月30日,某电气公司通知李某解除

劳动关系并同意支付李某解除劳动合同经济补偿金135624元及额外一个月工资30616.57元作为代通知金等。李某于2019年3月7日向北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁裁决。2019年9月4日,仲裁委员会作出裁决:某电气公司支付李某2018年1月1日至2018年3月30日未休年休假工资5587.56元并驳回李某的其他申诉请求。李某不服仲裁裁决诉至一审法院,要求某电气公司撤销解除劳动合同通知书,继续履行劳动合同,支付解除劳动关系之日起至恢复劳动关系之日止的工资;支付2017年度年终奖;支付养老储蓄金;支付手机通信费;支付2018年度未休年休假工资。

【案件焦点】

1. 是否应当继续履行李某与某电气公司签订的劳动合同; 2. 是否应当给付 李某年终奖; 3. 李某是否满足给付年终奖的要求。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为:某电气公司经营战略部署变化及组织结构调整等情形,不符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十条第三项所指 情形。现某电气公司已取消李某原工作岗位,双方对于某电气公司为李某重新 调整工作岗位并未达成一致意见,故原劳动合同不具备继续履行的可能。李某 要求继续履行劳动合同的诉讼请求, 一审法院不予支持。李某据此主张双方解除劳动关系后的工资等诉讼请求,缺乏事实及法律依据, 一审法院亦不予支持。

李某提供的现有证据无法证明其应得年终奖及手机通信费等事实,故其相 关诉讼请求一审法院不予支持。就李某主张的2018年1月至3月的未休年休假 工资,一审法院将根据现有证据依法处理。

208 中国法院2025年度案例·劳动纠纷(含社会保险纠纷)

北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第二十九条、第四十条之规定,判决如下:

一、某电气公司于判决书生效后七日内支付李某2018年1月1日至2018年3月30日未休年休假工资5587.56元;

二、驳回李某的其他诉讼请求。

李某不服一审判决，提出上诉。北京市第三中级人民法院同意一审法院意见。

北京市第三中级人民法院判决如下：

驳回上诉，维持原判。

李某不服二审判决，申请再审。北京市高级人民法院申诉审查后，裁定驳回李某再审申请。后，李某向北京市人民检察院申请监督，北京市人民检察院审查后，向北京市高级人民法院提出抗诉，北京市高级人民法院经抗诉审查后，遂裁定提审本案。

北京市高级人民法院经审理认为：某电气公司的组织战略部署变化及变更组织结构，并不符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十条第三项情形。某电气公司已取消李某原工作岗位，双方对于某电气公司为李某重新调整工作岗位未达成一致意见，某电气公司亦不存在继续履行劳动合同的主观愿望，故原劳动合同不具有履行的主观和客观可能。李某据此主张双方解除劳动关系后的工资、养老储蓄金的诉讼请求，缺乏事实及法律依据。

劳动合同的解除并非李某一方过错导致。双方劳动合同于2018年3月30日解除，李某已完成2017年度工作。某电气公司在2018年发放过2017年度年终奖，在某电气公司未举证2017年度李某的工作业绩、表现等方面不符合约定的情况下，可以认定李某在该年度为某电气公司正常履职且完成工作任务，且李某在再审中提交2011年到2017年3月工资单，证明每年均发放年终奖，故法院认定某电气公司应当支付年终奖。结合本案的情况，酌情确定2017年度年终奖40000元。

关于李某主张的手机费用325元，因某电气公司已当庭认可此项诉讼请求，法院予以确认。关于一、二审核算的未休年休假工资金额并无不当，法院予以确认。

北京市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销北京市第三中级人民法院(2020)京03民终12166号民事判决及北京市朝阳区人民法院(2020)京0105民初28642号民事判决第二项；

二、维持北京市朝阳区人民法院(2020)京0105民初28642号民事判决第一项;

三、某电气公司于本判决生效起七日内向李某支付2017年度年终奖40000元;

四、某电气公司于本判决生效起七日内向李某支付2018年1月1日至2018年3月31日手机费325元;

五、驳回李某的其他诉讼请求。

【法官后语】

一、年终奖的性质

国家统计局发布的《关于工资总额组成的规定》第四条、第七条,明确了年终奖的性质,年终奖属于劳动报酬即工资总额的组成部分,属于奖金中的其他奖金。而《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等法律法规中,并未规定年终奖是否发放及其发放规则,年终奖的发放及其发放规则系属用人单位经营自主权范畴。但是用人单位经营自主权的行使,年终奖发放规则制定不应限制或剥夺劳动者的合法权益。在二者产生冲突时,司法应当予以介入,以期平衡二者关系并实现分配正义。

二、劳动者离职前年终奖的给付条件

通常意义上,年终奖是用人单位根据全年经济效益和对员工全年工作业绩的综合考核后发放的一次性奖金,属于合法劳动报酬的范畴,而不只是用人单位激励员工、留住人才的手段,对于年终奖,用人单位不得无故拖欠或克扣。若劳动者在发放年终奖之前离职,向用人单位主张其支付其完成工作年度年终奖的,用人单位无正当理由不得拒绝。劳动者提前离职向用人单位主张离职前年终奖的,应同时符合下述条件,人民法院才能支持其给付年终奖主张:(1)从离职原因上,员工是否为非主动辞职或因自身过失而离职;(2)从离职时间上,员工离职时是否已完成一年工作;(3)从工作表现上,公司是否没有证据证明员工业绩表现不佳。上述三个条件是在平衡用人单位经营自主权与保护劳动者合法权益的基础上建立的审查认定标准,即在满足上述条件下要求用人单位给付年终奖尚属公平合理,若存在因工作失职等重大过错、工作表现不符合

年终奖发放条件等情形，劳动者主张离职前年终奖的便不易得到法院支持。

三、本案适用分析

劳动者主张发放离职前年终奖的，需要从离职原因、离职时间、离职前工作表现及对用人单位的贡献度等方面综合判断是否给付年终奖。年终奖本身是劳动报酬的一部分，在劳动者非因自身原因离职，离职前已经完成上一年度工作的基础上，且无证据证明其工作表现不佳，不符合年终奖发放条件的，依照用人单位文件“员工在奖金发放之前离职则无权享受奖金”的规定拒绝发放年终奖的，显然限制或剥夺了劳动者应当享有的劳动报酬，不应当予以适用。

本案中，系争劳动合同解除因某电气公司战略经营部署变化及组织结构取消李某工作岗位，双方亦未就调整工作岗位达成一致，劳动合同解除并非李某一方过错。且解除劳动合同前，李某已经完成上一年度工作，某电气公司在无证据证明李某工作业绩、表现不符合规定的情况下，可以认定李某正常履职且完成工作任务。且其提交工作等证据已经证明公司具有发放年终奖的惯例。据此，应支持李某主张年终奖的诉求。

编写人：北京市高级人民法院 罗兆英 邹文钢

劳动者提供虚假病历“骗取”病假有违诚实信用， 用人单位可依法解除劳动合同

—— 某运输公司诉高某劳动争议案